

CONTRACT DE COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORT SEPARAT AL DEȘEURILOR SIMILARE ȘI ÎNCHIRIERE RECIPIENTE DE COLECTARE

Serie DJ- 1 CRAI Nr. 6381, din data de 20.06.2024

Cap.1. Părțile contractante:

Art. 11. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, în calitate de PRESTATOR, având următoarele date de identificare conform Cap.13 I.A. Prestator;

Art. 12. SMARTFOX SRL, în calitate de BENEFICIAR, având următoarele date de identificare conform Cap.13 I.B. Beneficiar;

Au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii de colectare deșeuri similare și închiriere recipiente de colectare.

Cap.2. Obiectul contractului:

Art. 21. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de colectare separata si transport separat al deșeurilor descrise în ANEXA B si închiriere recipiente de colectare, conform Cap.13. III. Servicii si tarife;

Art. 22. Prestatorul va efectua activitățile detaliate la Art. 2.1, pentru locațiile BENEFICIARULUI detaliate în cadrul ANEXA C;

Art. 23. Având în vedere caracterul de continuitate și permanență al serviciului și necesitatea stabilirii frecvenței de colectare, prezentul contract s-a încheiat pentru o cantitate minimă lunară de deșeuri similare reziduale. Cantitățile minime lunare se definesc separat pentru fiecare locație declarată;

Art. 24. Cantitățile de deșeuri similare reziduale care se colectează peste limitele cantitatilor minime lunare se taxează conform Cap.13. III. Servicii si tarife pentru fiecare locație în baza documentelor de confirmare a prestației, emise de PRESTATOR;

Art. 25. Colectarea deșeurilor similare reziduale sub limita cantității minime lunare/necolectarea deșeurilor similare reziduale, datorate nepredării deșeurilor de către BENEFICIAR, se taxează la contravaloarea cantității minime lunare definite în cadrul ANEXA C;

Art. 26. Colectarea deșeurilor similare reciclabile/biodeșeurilor în condițiile specificate la Art. 6.3. se taxează la cantitatea efectiv colectată conform Cap. 13 III. Servicii si tarife.

Cap.3. Durata contractului:

Art. 31. Prezentul contract se încheie între PRESTATOR și BENEFICIAR pentru perioada stabilită conform Cap.13. II.Perioada contractuala;

Art. 32. Contractul începe la data semnării conform Cap. 13. II. Servicii si tarife, ulterioara datei înscrise ca fiind data de încheiere a contractului.

Art. 33. La sfârșitul perioadei, contractul se prelungește automat pentru perioade consecutive de 12 luni, dacă nici una dintre părți nu își anunță intenția de încetare cu cel puțin 30 de zile înainte de data menționată în cadrul Cap.13. II.Perioada contractuala - Data încetare contract;

Cap.4. Tarife, facturare, modalități de plată, dobânzi și penalități:

Art. 41. Tarifele practicate în baza prezentului contract:

4.1.1. Sunt definite în cadrul Cap.13. III. Servicii si tarife;

4.1.2. Sunt percepute conform:

- activitatilor de transfer, sortare, compostare, depozitare după caz - pentru cantitatea efectiv colectată,
- activității de eliminare a reziduurilor provenite din activitățile de sortare și compostare, rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanță, după caz;
- contribuției pentru economie circulară:
 - pentru cantitatea de deșeuri reziduale și/sau reziduuri depozitate
 - pentru cantitatea de reziduuri provenite din activitățile de sortare și compostare, rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanță pentru activitățile de sortare/compostare.

4.1.3. Sunt aprobate potrivit prevederilor legale și contractuale în vigoare;

Art. 42. Având în vedere Baza legală definită în cadrul Cap.13. III. A. Servicii si tarife, tarifele modificate / ajustate vor intra în vigoare, conform prevederilor legale aplicabile, la data stabilită prin hotărârea de aprobare a acestora. Noile tarife vor fi aduse de către PRESTATOR la cunostința BENEFICIARULUI prin informare / notificare nenominală și sau publică;

Art. 43. Factura pentru serviciile de salubritate prestate:

4.3.1. Se va emite cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată, în baza:

A. Pentru serviciile prestate de către operatorul de colectare

4.3.1.1. Tarifelor stabilite pentru serviciile prestate, inclusiv chiria recipientelor închiriate (dacă este cazul) și a

4.3.1.1.1. Cantitatilor minime lunare, pentru situațiile în care cantitatea de deșeuri similare reziduale colectată efectiv este mai mică sau egală cu cantitatea minimă lunară (inclusiv în cazul în care BENEFICIARUL nu preda deșeuri spre colectare PRESTATORULUI)

sau

4.3.1.1.2. Cantitatilor de deșeuri similare reziduale efectiv colectate în cazul în care cantitatea colectată depășește cantitatea minimă lunară.

UAT

CRAI

Pagina 1 din 14



si/sau

4.3.1.2. Cantitatilor efectiv colectate de deseuri reciclabile si/sau biodezuri

B. Pentru serviciile prestate de catre operatorii instalatiilor de tratare/eliminare deseuri

4.3.1.3. Tarifelor aplicate de catre operatorul/operatorii instalatiei de transfer/sortare/compostare/depozitare conform: canitatilor receptionate in fiecare instalatie (daca este cazul) si a contributiei pentru economie circulara in cuantumul stabilit de lege

4.3.2. Constituie titlu executoriu conform prevederilor legii nr. 51/2006;

Art. 4.4. Termenul de plata al acestor facturi se calculeaza din ziua emiterii facturii de catre PRESTATOR. BENEFICIARUL nu este exonerat de la plata sumelor datorate in conformitate cu facturile emise, in conditiile in care facturile nu ajung in posesia acestuia din motive independente de vointa PRESTATORULUI. BENEFICIARUL are obligatia de a solicita PRESTATORULUI, prin e-mail sau prin adresa scrisa, confirmata de primire de catre PRESTATOR, transmiterea facturii;

Art. 4.5. BENEFICIARUL achita contravaloarea serviciului in termenul de scadenta definit in cadrul **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi;**

4.5.1. BENEFICIARUL poate efectua plata facturii/serviciilor astfel: in numerar la agentii de vanzari incasatori, la casieria PRESTATORULUI, prin ordin de plata in contul PRESTATORULUI, sau prin alte instrumente de plata;

4.5.2. In functie de modalitatea de plata aceasta se considera efectuata, dupa caz, la data inregistrarii pe chitanța emisă de către agenții incasatori sau la casieria PRESTATORULUI, sau la data certificării plății de către unitatea bancară a PRESTATORULUI, pentru ordinele de plata;

Art. 4.6. Valoarea achitata conform documentului de plata se opereaza din punct de vedere contabil de catre PRESTATOR, considerandu-se achitate facturile emise in ordine cronologica;

4.6.1. **Exceptie:** In situatia in care PRESTATORUL a efectuat demersuri legale pentru recuperarea debitelor restante care au generat cheltuieli suplimentare din partea acestuia (ex: Taxe judiciare de timbru, cheltuieli de executare, etc), sumele incasate de la BENEFICIAR, vor fi utilizate de PRESTATOR pentru stingerea cu prioritate a cheltuielilor de judecata, a penalitatilor de intarziere si apoi pentru stingerea datoriilor inregistrate de facturile restante, conform prevederilor Art. 1507-1509 Cod Civil);

4.6.2. **Exceptie:** In situatia in care BENEFICIARUL desfasoara activitate in mai multe puncte de lucru, acesta indica in mod expres pe documentul de plata punctul de lucru pentru care efectueaza plata.

Art. 4.7. Facturile si documentele de plata se transmit de PRESTATOR catre BENEFICIAR:

4.7.1. In format electronic la adresa de e-mail mentionata in **ANEXA A** sau

4.7.2. In format fizic la adresa declarata la **Cap.13 I.B. Beneficiar - Adresa de distribuire facturi:**

Exceptie: Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatriculării sau inregistrării in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, aprobata prin Legea nr. 139/2022, PRESTATORUL are obligatia ca in relatia business-to-government - B2G cu autoritatile si entitatile contractante, sa emita facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Art. 4.8. Neachitarea facturii de către BENEFICIAR in termenul stabilit conform **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi,** atrage dobanzi si penalitati de intarziere; Penalitati se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei, conform **Cap.13.IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi;**

Art. 4.9. Nerespectarea de către BENEFICIAR a conditiilor calitative de colectare, stabilite prin reglementările legale in vigoare si definite in **ANEXA B,** conduce la penalitati si despăgubiri pentru daunele provocate si stabilite in baza documentelor de constatare a daunelor (proces verbale, amenzi, devize de reparatie, etc.);

Art. 4.10. Dacă sumele datorate, inclusiv dobânzile si penalitati, nu au fost achitate conform **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi,** PRESTATORUL poate inceta contractul si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor si a penalitatilor prin executare silita, in conditiile legii;

Cap.5. Drepturile si obligatiile partilor:

Art. 5.1. PRESTATORUL are urmatoarele drepturi:

5.1.1. Sa initieze modificarea si completarea prezentului contract sau a anexelor acestora, ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte aditionale;

5.1.1.1. **Exceptie:** In situatia in care tarifele practicate sunt reglementate prin contract/e de delegare al serviciilor de salubritate definit conform **Cap.13. III. Servicii si tarife - Baza Legala,** modificarea tarifelor din cadrul prezentului contract se va efectua in conformitate cu prevederile Art. 4.2.;

5.1.2. Sa asigure echilibrul contractual pe toata durata contractului;

5.1.3. Sa modifice si/sau sa ajusteze tariful, in conformitate cu dispozitiile legale cu respectare prevederilor **Art. 5.1.1.1.** si **Art. 4.2.;**

5.1.4. Sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate;

5.1.5. Sa incaseze penalitati calculate conform **Cap.13. IV. Termene de plata si penalitati /dobanzi;**